SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 244894 - MG (2026/0335319-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
RECORRENTE	:	ROBERTO CARLOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO	:	GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS - MG192556
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de recurso em *habeas corpus* interposto por **ROBERTO CARLOS DE SOUZA** contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Colhe-se dos autos que a prisão em flagrante do ora recorrente – em razão da prática de vias de fato - foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau.

Neste recurso, sustenta que: **a)** "a imputação que pesa sobre o recorrente é a de vias de fato, uma contravenção penal, espécie de infração penal distinta do crime, conforme a dicotomia estabelecida pelo art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal" (e-STJ, fl. 4); **b)** "a própria vítima, em duas ocasiões, declarou formalmente não se sentir ameaçada, não desejar medidas protetivas e, mais importante, que o recorrente é o único provedor do lar, sendo sua liberdade essencial para o sustento dos dois filhos menores do casal" (e-STJ, fl. 4); **c)** "a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade" (e-STJ, fl 5).

Pleiteia a revogação ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Inicialmente, convém transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, *in verbis*:

> "Trata-se de auto de prisão em flagrante de ROBERTO CARLOS DE SOUZA, qualificado nos autos, por suspeita de cometimento do delito tipificado no art. 21, §2°, da Lei n. 3.688/41 c/c art. 7°, inciso I, da Lei 11.340/06.
> [...]
> Conforme se extrai do boletim de ocorrência, a vítima relatou que os desentendimentos entre o casal vêm se tornando cada vez mais frequentes, afirmando

Edição nº 421 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 18 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/08/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2026. Código de Controle do Documento: 7c03d490-29b8-4481-a621-40af4d6bbd39

> que sobretudo quando o investigado faz uso de bebida alcoólica, passa a agredi-la fisicamente, circunstância que revela, em tese, um cenário de violência reiterada e progressiva, apto a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
> Soma-se a isso o fato de que a Polícia Militar foi acionada por denúncia de pessoa que ouviu gritos de socorro provenientes da residência do casal, tendo os policiais encontrado a vítima em via pública pedindo ajuda, enquanto o conduzido permanecia no interior do imóvel, circunstâncias que conferem maior credibilidade aos elementos informativos até então produzidos.
> Embora a defesa tenha colacionado declaração extrajudicial em que a vítima manifesta o desejo de não ver o companheiro processado, impõe-se destacar que as infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher processam-se mediante ação penal pública incondicionada, consoante entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ.
> Destaque-se que a manifestação de vontade da ofendida não possui o condão de obstar a atuação estatal, sendo dever imperativo do Poder Judiciário resguardar e proteger a vítima, ainda que esta venha a manifestar expressamente desinteresse, renúncia ou desejo de reconciliação, haja vista que a vulnerabilidade sistêmica e o ciclo da violência doméstica frequentemente mitigam a autodeterminação da mulher e transcendem a mera conveniência individual das partes.
> Ademais, a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 10712774675) revela que o autuado não é primário na seara da violência doméstica, ostentando histórico penal pretérito específico pela prática da mesma infração devias de fato qualificada pelo contexto doméstico.
> Essa reiteração delitiva concreta em ambiente familiar evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inteiramente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto violento do autuado e resguardar a integridade da mulher.
> Diante disso, verifica-se a necessidade de se converter a prisão em flagrante delito em preventiva para resguardar a ordem pública, a fim de se acautelar o meio social, bem como evitar que o conduzido volte a praticar delitos da mesma espécie. Por fim, friso que a prisão preventiva poderá ser revogada a qualquer momento senão mais subsistirem os motivos ensejadores de sua decretação, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal.
> Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de ROBERTO CARLOS DE SOUZA." (e-STJ, fl. 100-102)

Na hipótese, conforme relatado, o recorrente foi preso em flagrante e, inclusive, foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, em contexto de violência doméstica, cuja pena máxima é de 9 (nove) meses de prisão simples, circunstância incompatível com o disposto no art. 313, I, do CPP.

Contudo, o inciso III, do referido dispositivo legal, legisla no sentido de que, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, tem-se entendido que a prisão preventiva, admitida para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, nos termos do art. 313, III, do CPP, exige o

descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, sendo inadmissível, como regra, sua decretação imediata, em delitos cujas penas máximas, somadas, não contabilizem mais de 4 (quatro) anos, ou em condutas que sequer tipificam crime, como o caso da contravenção penal de vias de fato.

Sobre o tema:

> "HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 313, III, DO CPP. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
> 1. Em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, de modo que não existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica de transgressão das cautelas de urgência diversas já aplicadas.
> 2. No caso dos autos, nenhum dos fatos praticados pelo agente - puxões de cabelo, torção de braço (que não geraram lesão corporal) e discussão no interior de veículo, onde tentou arrancar dos braços da ex-companheira o filho que têm em comum -, configura crime propriamente dito.
> 3. Vedada a incidência do art. 313, III, do CPP, tendo em vista a notória ausência de autorização legal para a decisão que decretou a constrição cautelar do acusado.
> 4. Ordem concedida, para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso."
> (HC n. 437.535/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

> "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. RECORRENTE PRIMÁRIO, SEM HISTÓRICO DE AGRESSÕES ANTERIORES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
> 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
> 2. No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal.
> Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.
> 3. Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.
> 4. A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado.

Edição nº 421 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 18 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/08/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2026. Código de Controle do Documento: 7c03d490-29b8-4481-a621-40af4d6bbd39

> 5. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular."
> (RHC n. 103.346/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 10/5/2019.)

Aliás, esse foi o entendimento adotado no voto-vencido do julgamento do *writ* perante o Tribunal de origem (e-STJ, fl. 15).

Ademais, no caso dos autos, apesar do decreto preventivo afirmar ter havido histórico de ocorrência de outras vias de fato, não há registro nos autos de decretação de medida protetiva em favor da vítima muito menos de eventual descumprimento por parte do ora recorrente.

Diante dessas circunstâncias, reputo ilegal a manutenção da prisão preventiva do recorrente, sendo recomenda a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visando assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, a critério do Juízo de Primeiro Grau.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de agosto de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 421 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 18 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/08/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2026. Código de Controle do Documento: 7c03d490-29b8-4481-a621-40af4d6bbd39